

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4250/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายสนธยา กะเหล็งเปา

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 143

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 192

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเบียดบังเงินของสุขาภิบาลรวม 9 ครั้ง รวมเป็นเงิน 90,000 บาทเศษ ทางพิชการณกลับปรากฏว่า นอกจากเงินของสุขาภิบาลจะขาดบัญชีไป 9 รายการตามฟ้องโจทก์แล้วยังมีเงินเกินบัญชีอีก 24 รายการ เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาทเศษ คงเหลือเงินที่ขาดบัญชีไปเพียง 24,843.97 บาทเท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าจำนวนเงินที่ขาดบัญชีนี้จำเลยได้เบียดบังไปจากสุขาภิบาลตามฟ้องโจทก์ข้อใด เป็นจำนวนเท่าใดจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดทุกกรรมตามฟ้องโจทก์ คงลงโทษจำเลยได้เพียงกระทงเดียว

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สมุหบัญชีสุขาภิบาลตากฟ้า จำเลยได้กระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมโดยเบียดบังเงินของสุขาภิบาลตากฟ้าเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต อันเป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวม ๙ ครั้ง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๑, ๑๕๗, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๙๑ รวม ๘ กระหนง ให้จำคุกกระหนงละ ๕ ปี รวมจำคุก ๔๐ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลย ๒๖ ปี ๘ เดือน คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยมีเจตนาเบียดบังเงินของสุขาภิบาลตากฟ้าเป็นของตนโดยเจตนาทุจริต แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเบียดบังเงินของสุขาภิบาลตากฟ้ารวม ๙ ครั้งตามฟ้องข้อ (ก) ถึง (ฉ) รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาทเศษ ทางพิจารณากลับปรากฏว่า นอกจากเงินของสุขาภิบาลตากฟ้าจะขาดบัญชีไป ๙ รายการตามฟ้องโจทก์แล้ว ยังมีเงินที่เกินบัญชีอีก ๒๔ รายการเป็นจำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาทเศษ คงเหลือเงินที่ขาดบัญชีไปเพียง ๒๔,๘๔๓.๙๗ บาทเท่านั้น โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าจำนวนเงินที่ขาดบัญชีนี้ จำเลยได้เบียดบังไปจากสุขาภิบาลตากฟ้า โจทก์ข้อใดเป็นจำนวนเท่าใด จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดทุกกรรมตามฟ้องโจทก์ ข้อเท็จจริงคงฟังได้แต่เพียงว่าในระหว่างวันเวลาตามฟ้อง จำเลยได้เบียดบังเงินจำนวน ๒๔,๘๔๓.๙๗ บาท ของสุขาภิบาลตากฟ้าเป็นของตนโดยทุจริต และลดโทษจำเลยได้เพียงกระหนงเดียวเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ ที่แก้ไขแล้ว ให้จำคุก ๕ ปี คำให้การของจำเลยต่อพนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๓ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายวัล ดึงสมิตร

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทธิ นิชโรจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ